

CERTIFICAT D'ADHESION N° 7525191704-3573

PROTECTION JURIDIQUE DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES

CONTRAT GROUPE FONCIA n° 7525191704

IDENTIFICATION DE L'ADHERENT

Syndicat de copropriété : LES SYMPHONIES - VOL HABITATION - 3-7 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - 6 RUE MICHEL PETRUCCIANI
69800 SAINT-PIERRE

Représenté par **FONCIA LYON (J)**

VOS GARANTIES PROTECTION JURIDIQUE

Vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique couvrant les activités du syndicat de copropriété et de l'accès à un service de renseignement juridique par téléphone du lundi au vendredi de 09h30 à 19h30 et le samedi de 14h30 à 19h30. Le numéro de contrat 7525191704 vous sera demandé pour bénéficier du service.

COTISATION

Cotisation annuelle : 0,052 € x 6753 m² = **351,16** euros TTC (taxe d'assurance 13,4 % incluse).

M² = 6753 totalité de la surface développée par copropriété

Minimum de cotisation de 90 euros TTC par an.

Pour les ASL et AFUL la cotisation annuelle est de 120 euros par tranche de 10000 m².

Soit 120 € x = euros TTC (taxe d'assurance de 13,4%).

Cette cotisation peut être modifiée par JURIDICA à chaque échéance principale. Dans ce cas, l'information vous sera communiquée lors de l'appel de cotisation et vous pourrez résilier votre adhésion dans les 30 jours suivants.

ATTESTATION

Votre contrat d'assurance est formé par le bulletin d'adhésion, le présent certificat d'adhésion et les conditions générales ASSU1 dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et accepté les termes. Vous attestez que les présentes garanties répondent aux besoins d'assurance du syndicat de copropriété/ASL/AFUL.

DATE D'EFFET ET DUREE

Date de souscription : 12/12/2019

Date d'effet de l'adhésion : 01/01/2020

Echéance principale : 01/04

Votre contrat est valable un an à compter de la date d'effet de l'adhésion et se renouvelle par tacite reconduction à l'échéance principale indiquée ci-dessus. Vous pouvez le résilier chaque année en adressant une lettre recommandée à ASSURIMO au moins deux mois avant l'échéance principale.

Les litiges dont vous avez connaissance à la date d'effet de l'adhésion au contrat ne sont pas garantis.

S'agissant d'un contrat groupe réservé à FONCIA votre garantie sera automatiquement résiliée dans tous ses effets à l'échéance contractuelle suivant la date de résiliation du mandat confié à FONCIA.

INFORMATIQUE ET LIBERTE

En application de la loi du 06 janvier 1978 Informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux fichiers et vous pouvez demander communication et rectification de toute information vous concernant auprès de : JURIDICA – Service Relations Clientèle – 1 place victorien sardou, 78166 MARLY LE ROI Cedex. En cas de réclamation, vous pouvez vous adresser à notre Service Relations Clientèle JURIDICA – Service Relations Clientèle – 1 place victorien sardou, 78166 MARLY LE ROI Cedex. Les activités d'assurances sont soumises à l'Autorité de contrôle Prudential et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

Fait en deux exemplaires à LYON le 18/12/2019


Par délégation

Contrat souscrit par FONCIA GROUPE – 13 avenue LEBRUN – 92160 ANTONY – auprès de JURIDICA 1 place victorien Sardou, 78166 MARLY LE ROI CEDEX, par l'intermédiaire d'ASSURIMO, courtier en assurance, 148 avenue Jean JAURES CS 80724 69367 LYON cedex 07 - n° ORIAS 07 000 790- Site orias : WWW.ORIAS.fr – Autorité de contrôle Prudential et de Résolution (ACPR) -61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.

**CONDITIONS GÉNÉRALES ASSU1 CONTRAT GROUPE
N°7525191704
PROTECTION JURIDIQUE
DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ – AFUL- ASL FONCIA**

Le Contrat d'assurance de Protection Juridique n° 7525191704 est un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par FONCIA GROUPE 13 avenue Lebrun 92160 ANTONY,

Auprès de JURIDICA, 1 place Victorien Sardou, société d'assurances protection juridique, filiale d'AXA France.

désignée par « NOUS » ou « JURIDICA » ci-après.

Par l'intermédiaire d'ASSURIMO

148 Avenue Jean JAURES 69367 Lyon cedex 07 N°ORIAS 07 000 790 - Site www.oriass.fr - Société de courtage en assurances-garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances.

Le contrat est régi par la législation française et le Code des Assurances, les présentes Conditions Générales et votre certificat d'adhésion qui délimitent le champ d'application et les règles de fonctionnement des garanties.

DÉFINITIONS :

« VOUS » : désigne l'assuré bénéficiaire de la garantie, c'est à dire « le Syndicat des Copropriétaires » ou l'AFUL ou l'ASL, adhérent au contrat représenté par son Syndic de gestion,

« NOUS » : désigne l'Assureur, JURIDICA.

« LITIGE » : différend qui vous oppose à un tiers.

« CONVENTION D'HONORAIRES » : convention signée entre l'avocat et son client fixant les honoraires et les modalités de règlement des honoraires de l'avocat.

« DELAI DE CARENCE » : période durant laquelle la garantie ne joue pas. Le fait générateur du litige doit être porté à la connaissance du Syndicat des Copropriétaires après l'expiration du délai de carence.

« DOM-ROM » : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion.

« FAIT GÉNÉRATEUR DU LITIGE » : événement qui provoque soit la réclamation du Syndicat des Copropriétaires auprès du tiers, soit la réclamation du tiers à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires quelle que soit la forme de celle-ci : orale, écrite, amiable ou judiciaire. Il doit être porté à la connaissance du Syndicat des Copropriétaires pendant la période de garantie du contrat et après l'expiration du délai de carence s'il existe.

« FRAIS DE PROCÉDURE » : Frais de justice, appelés également « dépens » engagés pour un procès. Ils représentent, pour la plupart, des frais réglementés ou tarifés. Ils comprennent notamment les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, huissiers de justice et experts judiciaires. Ils ne comprennent pas les honoraires des avocats. C'est le magistrat qui décide qui doit supporter les dépens.

« FRAIS PROPORTIONNELS D'HUISSIER » : Les huissiers ont droit à un honoraire, mis à la charge du créancier, qui est un pourcentage des sommes récupérées en application du barème suivant (Décret du 12 Décembre 1996, modifié par le Décret du 8 mars 2001) :

- 12% jusqu'à 125 € - 11% de 125 € jusqu'à 610 € - 10,5% de 610 € jusqu'à 1525 € - 4% au-delà de 1525 €

« HONORAIRES DE RESULTAT » : Honoraires que l'avocat négocie avec son client, et qui représente un pourcentage des indemnités perçues.

« LITIGE » : élément déterminant pour l'accès à la garantie. C'est la situation conflictuelle qui oppose le Syndicat des Copropriétaires à un Tiers.

« PÉRIODE DE GARANTIE » : durée au cours de laquelle nous sommes susceptibles d'intervenir.

« SEUIL D'INTERVENTION » : Enjeu financier du litige (hors pénalités de retard, intérêts et demandes annexes) en dessous duquel nous n'intervenons pas.

« SINISTRE » : il doit survenir pendant la période d'effet de la garantie. C'est à l'occasion d'un litige garanti :

- le refus que le Syndicat des Copropriétaires oppose à la réclamation que présente le tiers,

- le refus que le tiers oppose à la réclamation que lui présente le Syndicat des Copropriétaires,

- la citation en justice qui est délivrée au Syndicat des Copropriétaires.

« TIERS » : toutes personnes étrangères au présent contrat. Le Syndicat des Copropriétaires et JURIDICA n'ont pas la qualité de tiers au titre du présent contrat. Nous intervenons contre les tiers identifiés dont le Syndicat des Copropriétaires connaît le domicile.

II) QUEL EST L'OBJET DE LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE ?

Prévention de tout litige* et information

Nous vous apportons une assistance téléphonique pour toute question que vous vous posez concernant la législation française, dans les domaines juridique, fiscal et administratif.

Vous pouvez contacter notre Service de renseignements juridiques par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 30 et le samedi de 14h30 à 19h30 au 01 70 84 25 67. Le numéro de contrat indiqué en entête des présentes ainsi que votre numéro d'adhésion vous seront demandés pour accéder au service.

Intervention amiable

Nous intervenons lorsque le Syndicat des Copropriétaires est en conflit avec un tiers* identifié à l'occasion d'un litige* garanti, juridiquement défendable compte tenu des règles de droit en vigueur.

Nous assistons le Syndicat des Copropriétaires:

- en recours, s'il est fondé à obtenir la réparation d'un préjudice, la reconnaissance d'un droit ou la restitution d'un bien, sous réserve que les intérêts en jeu soient supérieurs au seuil d'intervention ;

- en défense, s'il est fondé à contester la réclamation présentée par un tiers ou en cas de poursuite pénale engagée à son encontre.

Nous mettons tous les moyens en œuvre pour tenter de régler le litige à l'amiable.

A défaut de solution amiable, nous l'assistons dans le cadre de la procédure judiciaire.

Procédure judiciaire

Si une procédure judiciaire est nécessaire, JURIDICA prend en charge les honoraires de l'avocat du Syndicat des Copropriétaires et les frais de procédure* dans les conditions définies ci-après, sous réserve que le litige* soit juridiquement défendable compte tenu des règles de droit en vigueur.

II) POUR QUELLE NATURE DE LITIGE* ETES-VOUS GARANTI ?

Nous intervenons lorsque vous rencontrez un litige* :

- avec les entreprises effectuant des travaux sous réserve que les travaux soient votés après l'adhésion à la présente garantie et que l'assurance de dommages ouvrage soit souscrite lorsqu'elle est obligatoire eu égard à la nature des travaux ;

- avec les entreprises assumant des prestations de services (hors entreprises du bâtiment) : nettoyage de l'immeuble, jardinage... ;

- avec les personnes préposées à l'immeuble : gardiens, personnel d'entretien... ;

- avec le syndic de la copropriété ;

- avec un Copropriétaire : contestation d'une décision d'Assemblée Générale, infraction au règlement de Copropriété... ;

- avec un tiers* ou un voisin ayant causé des dommages aux parties communes de l'immeuble ;

- concernant la mitoyenneté ou des troubles de voisinage ou un bornage existant, sous réserve que les litiges* naissent à l'expiration d'un délai de carence* de 12 mois après la date d'effet du présent contrat ;

- avec la Société d'Assurance Multirisques assurant l'immeuble et les sociétés d'Assurance des occupants ;

- mettant en cause votre responsabilité civile, sous réserve qu'elle ne soit pas couverte par un contrat d'assurance. En effet, si tout ou partie de la réparation du préjudice est pris en charge par l'un des assureurs, c'est à celui-ci qu'incombe la conduite du dossier. En cas de contradiction d'intérêts, notre garantie interviendra pour la sauvegarde de vos droits. Ne sont jamais prises en charge les indemnités qui pourraient être accordées aux tiers* ;

- rencontrés avec l'Administration, les services publics, les collectivités locales ou l'URSSAF.

Les actes de gestion de la Copropriété (modification du règlement de copropriété, négociation d'un contrat, mise en œuvre d'un licenciement...) ne constituent pas un litige* garanti.

III) EXCLUSIONS

Sont toujours exclus les litiges* :

a) résultant d'un différend entre le Syndicat des Copropriétaires et JURIDICA au titre du présent contrat, hormis le cas prévu par les dispositions relatives à l'arbitrage ;

b) concernant la défense d'intérêts de tiers ou d'intérêts qui ont été transférés par cession de droit litigieux, subrogation ou du fait d'une caution que le Syndicat des Copropriétaires a donnée ;

c) relatifs à la détention de parts ou d'actions ou à l'application des statuts d'une société ;

d) résultant de poursuites dont le Syndicat des Copropriétaires fait l'objet pour infraction ;

e) ayant pour origine des fautes intentionnelles qui lui sont imputables ;

f) relevant d'une obligation légale d'assurance à la charge du Syndicat des Copropriétaires ;

g) portant sur un immeuble autre que celui indiqué aux Conditions Particulières ;

h) relatifs à des contrats de location de terrain, immeuble, partie d'immeuble, ou emplacement de parking dont le Syndicat des Copropriétaires est propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;

i) relatifs au recouvrement de créances que vous soyez débiteur ou créancier (y compris le recouvrement des charges impayées) ;

j) concernant des parties privatives ou portant sur la défense des intérêts d'un copropriétaire à titre individuel ;

k) résultant d'une procédure de référé préventif ;

l) résultant de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes et mouvements populaires ou d'attentats ou d'actes de terrorisme ;

m) concernant les droits de propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou industrielle ;

n) opposant la copropriété au promoteur

IV) PERIODE DE GARANTIE*

La période de garantie s'étend de la date de prise d'effet de votre adhésion au contrat N°7525191704 à la date de sa résiliation, sous réserve du délai de carence applicable aux litiges relatifs à la mitoyenneté, aux troubles de voisinage ou à un bornage existant.

Votre contrat, comme tout contrat d'assurance, est un contrat aléatoire, c'est-à-dire un contrat dans lequel vous et nous acceptons le caractère incertain de l'évènement qui déclenchera sa mise en œuvre. En l'absence d'aléa, la garantie n'est pas due.

En conséquence, seuls sont garantis les sinistres nés pendant la période de garantie, résultant de faits générateurs dont vous n'aviez pas connaissance à la date de prise d'effet du contrat.

De même, les sinistres doivent naître avant la résiliation du contrat et hors période de suspension de la garantie.

Sont toujours exclus les litiges dont vous avez connaissance après la résiliation de votre contrat ou pendant les périodes de suspension de garantie.

V) TERRITORIALITE

La garantie est acquise pour tous les litiges* relevant de la compétence des Tribunaux français (y compris des DOM-ROM*), d'Andorre ou de Monaco.

Ne sont pas pris en charge les frais relatifs à la validation ou à la signification de la décision ou à son exécution, lorsque le débiteur se trouve dans un pays autre que celui où la décision a été rendue.

VI) COMMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE ?

Vous nous adressez une déclaration :

- dès que vous êtes informé du refus opposé par le tiers* à votre réclamation,

- si vous refusez la réclamation présentée par un tiers*,

- si vous recevez une citation en justice.

Afin de défendre au mieux vos intérêts, nous recommandons de déclarer son litige* au plus tôt, c'est-à-dire dès que vous avez connaissance du différend sans attendre un refus formalisé.

JURIDICA ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard apporté dans la déclaration ou dans la communication de renseignements, documents et justificatifs nécessaires à sa défense.

Pour bénéficier d'une prise en charge financière des frais de justice par JURIDICA tout au long de son dossier et quelle que soit la nature de la dépense envisagée (frais d'expertise amiable ou judiciaire, huissier, avocat...), vous devez recueillir notre accord écrit préalable avant qu'elle ne soit engagée, sauf si vous pouvez justifier d'une situation d'urgence avérée.

Vous pouvez nous contacter au n° 01 70 84 25 67. Un juriste lui donne des informations pour la constitution de son dossier.

Vous envoyez votre dossier par écrit à l'adresse suivante : JURIDICA, 1 place Victorien Sardou, 78166 Marly Le Roi cedex.

Le dossier devra comprendre :

- le numéro du contrat d'assurance de Protection Juridique et votre numéro d'adhérent ;
- les coordonnées du Syndic de Copropriété ;
- des explications précises au sujet de la réclamation que vous entendez présenter au tiers ou au sujet de celle présentée par le tiers que vous contestez ;
- les coordonnées du ou des tiers* et si possible de son ou de ses assureurs ;
- et plus généralement tous les documents qui nous permettront de bien comprendre et de traiter utilement le dossier (citation en justice, dépôt de plainte, justificatifs de la réclamation, photos, devis de réparation, plan des lieux, ensemble des lettres échangées, contrats, témoignages...).

VII) QUE FAISONS NOUS LORSQUE LA GARANTIE EST MISE EN JEU ?

Nous vérifions que la garantie est bien acquise.

1) Intervention amiable

Nous nous rapprochons du tiers* ou de son assureur afin de rechercher une solution amiable de règlement, au mieux de vos intérêts. Vous êtes informé régulièrement. Les propositions de transaction sont soumises à votre approbation.

Pendant les discussions amiables, si le tiers* est représenté par un avocat, vous devez être représenté par un avocat conformément aux dispositions de l'article L. 127-2-3 du Code des Assurances. Vous disposez du libre choix de votre avocat dans les conditions indiquées ci-après. Ses honoraires seront pris en charge **dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties.**

2) Procédure judiciaire

Lorsqu'aucune issue amiable n'est possible, ou lorsque vous faites l'objet d'une action judiciaire, nous vous proposons de saisir un avocat.

Saisine d'un avocat.

Vous disposez toujours du libre choix de votre avocat. Vous devez nous communiquer par écrit ses coordonnées. Devant les juridictions de France métropolitaine, si vous le souhaitez, nous pouvons, sur votre demande écrite, vous communiquer les coordonnées d'un avocat.

Nous vous recommandons de demander notre accord écrit préalable avant de le saisir. En effet, ne seront pas pris en charge les frais et honoraires de votre conseil pour les interventions qu'il aura effectuées avant votre déclaration de sinistre sauf si vous êtes en mesure de justifier d'une situation d'urgence avérée.

Convention d'honoraires

Conformément à la loi, l'avocat que vous avez choisi doit vous proposer dès sa saisine, une convention détaillant le montant des honoraires qu'il sollicitera auprès de vous au titre de l'affaire que vous lui confiez. Vous négocierez directement avec lui le contenu de cette convention. Nous prendrons en charge ses honoraires **dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties.**

Déroulement de la procédure.

Vous et votre avocat devez :

- nous proposer toutes les procédures que vous jugez nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts du Syndicat ;
- nous informer régulièrement du suivi de la procédure.

Vous devez nous communiquer ou communiquer à votre avocat tous renseignements ou justificatifs nécessaires à la représentation de ses intérêts.

JURIDICA ne répondra pas du retard qui lui serait imputable dans cette communication.

- Si en cours de procédure, une transaction est envisagée, vous et votre avocat devez nous informer préalablement à sa signature afin que le droit à subrogation de JURIDICA soit pris en considération (voir § X).

Lorsque la juridiction saisie vous donne gain de cause, nous poursuivons notre intervention afin d'obtenir le règlement des sommes que son adversaire a été condamné à vous régler.

Nous cessons notre intervention si l'adversaire est sans domicile connu ou insolvable.

VIII) QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE A L'AMIALE OU EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE ?

Sont pris en charge lorsqu'ils sont engagés pour votre compte, **dans les limites indiquées au Tableau des garanties** et sur présentation d'une facture d'honoraires ou d'un état de frais ou d'une ordonnance de taxe :

- Les frais d'expertise judiciaire ;
- Les frais d'assignation et de signification, les droits de timbre ;
- Les frais d'appel (selon dispositions légales en vigueur) ;
- les frais d'huissier liés à l'exécution de la décision ;
- Les honoraires d'avocat.

L'ensemble des réclamations résultant d'un même fait générateur constitue un même litige.

Tous les plafonds indiqués ci-dessous comprennent les frais inhérents à la gestion d'un dossier (frais de téléphone, de photocopie, de déplacement ...).

Les plafonds sont établis en fonction d'un taux de TVA de 20% : si ce taux varie à la hausse ou à la baisse, les plafonds d'honoraires varieront à la hausse ou à la baisse proportionnellement.

Les honoraires d'un seul avocat sont pris en charge par procédure.

La prise en charge de l'intégralité des honoraires de vos conseils ne pourra pas dépasser, les plafonds TTC suivants :

Seuil d'intervention en demande	300 €
Aucun seuil d'intervention en défense	
Montant maximum de participation financière	30 000 €
Dont :	par litige
PENDANT LA PHASE AMIALE (plafond maximal)	
Intervention d'un avocat si le tiers est représenté par un avocat	600
Avis d'une tierce personne en cas d'arbitrage	250
Intervention d'un prestataire (expert, huissier)	300
EN CAS DE PROCEDURE (par intervention sauf indication contraire)	
Avis d'une tierce personne en cas d'arbitrage	
Commissions, médiations, conciliations	600
Référés :	
- Référé expertise et autre référé	632
Tribunal de Police	600
Juge de l'exécution	550
Tribunal d'instance	750
Juge de proximité	750
Tribunal correctionnel	1100
Tribunal de Grande Instance, tribunal Administratif, Tribunal de commerce	1100
Cour d'Appel	
En matière civile	1450
En toutes autres matières	
Cour de cassation et conseil d'Etat	2610
Transaction amiable menée à son terme	600
Assistance à une instruction ou à une expertise	350
Assistance en cas de garde à vue avant instruction pénale	220
Tribunal des affaires de sécurité sociale	900
Conseil des Prudhommes	
Bureau de conciliation	500
Bureau de jugement ou de départage	1000
Frais expertise judiciaire à concurrence de	6000
EN CAS DE LITIGE AVEC LES ENTREPRISES EFFECTUANT DES TRAVAUX	
Expertise amiable	1000
Expertise judiciaire	2500

Devant les tribunaux de Monaco ou d'Andorre, nous réglons les honoraires ci-dessus en équivalence de juridiction.

IX) QUELS FRAIS NE SONT PAS PRIS EN CHARGE ?

- les frais engagés pour vérifier la réalité de votre préjudice ou en faire la constatation (expertise amiable, constat d'huissier). Toutefois, si une expertise amiable s'avère indispensable à la bonne gestion du dossier, les honoraires de l'expert seront pris en charge à condition que, consultés préalablement, nous ayons donné notre accord écrit et ce dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties ;

- les honoraires de consultation sauf ce qui est dit dans le § XII Arbitrage ;

- les frais engagés sans notre accord écrit préalable sauf si vous pouvez justifier d'une situation d'urgence avérée ;

- les honoraires de résultat* ;

- les frais proportionnels* mis à votre charge par un huissier de justice ;

- Les frais, émoluments et honoraires des notaires ;

- Les frais d'inscription hypothécaire ;

- les frais de traduction ;

- les frais de représentation ou postulation et les frais de déplacement si votre avocat n'est pas inscrit au barreau du tribunal compétent ;

- les consignations pénales, les cautions ;

- les sommes auxquelles vous pouvez être condamnées si la juridiction ne vous donne pas gain de cause : indemnités accordées au tiers, frais de procédure* exposés par le tiers, amendes, frais et honoraires de l'avocat adverse ;

- les sommes que vous avez acceptées de régler au tiers dans le cadre d'une transaction amiable.

X) SUBROGATION

Vous accordez contractuellement à JURIDICA le droit de récupérer en vos lieu et place auprès du tiers, les frais réglés au cours de la procédure judiciaire : frais d'avocat ou d'appel, frais d'huissier, frais d'expertise judiciaire (article L.121.12 du Code des Assurances).

De la même façon, JURIDICA récupère auprès du tiers, l'indemnité visant à compenser les honoraires réglés à votre avocat (article 700 du Code de Procédure Civile, article 475.1 du Code de Procédure Pénale, article L.761-1 du Code de Justice administrative ou leurs équivalents à l'étranger).

Si vous avez payé personnellement des honoraires à votre avocat, l'indemnité visée ci-dessus vous revient prioritairement, à hauteur de votre règlement.

Si la juridiction saisie ne vous donne pas gain de cause, JURIDICA conserve à sa charge les frais et honoraires réglés pour votre compte à votre avocat, votre huissier ou à l'expert judiciaire.

XI) EXAMEN DES RECLAMATIONS

Indépendamment de votre droit d'engager une action en justice, vous pouvez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre conseiller ou votre service Clients joignable (ASSURIMO cabinet de courtage en assurances 148 Avenue Jean JAURES CS 80724 69367 Lyon Cedex 07 – Code Orias : 07 000 790 www.orias

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au service Réclamations en écrivant à l'adresse suivante :

JURIDICA, 1 place Victorien Sardou, 78166 MARLY LE ROI cedex

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception vous sera adressé dans un délai de 8 jours et une réponse motivée vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours conformément à la dernière recommandation ACPR sauf circonstances particulières dont nous vous tiendrons informé.

Enfin, dans l'hypothèse où aucune solution n'a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur de l'Assurance, en écrivant à l'adresse suivante- La Médiation de l'Assurance TSA 50110-75441 Paris Cedex 09 ou sur son site internet <http://www.mediation-assurance.org>.

Ce recours est gratuit.

Le Médiateur formulera un avis dans les trois (3) mois à réception du dossier complet. Son avis ne s'impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent

XII) ARBITRAGE

Un désaccord peut survenir entre vous et JURIDICA sur l'engagement ou la poursuite d'une action judiciaire dans le cadre des présentes garanties.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 127.4 du Code des Assurances.

« Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré aura mis en oeuvre cette action dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur ou la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur ».

Vous pouvez également désigner seul la tierce personne à consulter sous réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques. Nous nous engageons à accepter, si vous en êtes d'accord, la solution retenue par cette tierce personne sur les mesures à prendre pour régler le litige.

Les honoraires de l'arbitre sont pris en charge **dans la limite du plafond TTC mentionné au Tableau des garanties.**

XIII) CONFLIT D'INTERETS

Si le tiers est assuré auprès de JURIDICA, nous vous proposerons de vous faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de votre choix.

Si vous êtes en conflit avec JURIDICA au titre d'un contrat d'assurance autre que le présent contrat, vous pourrez choisir de vous faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de votre choix.

Nous pourrions si vous le souhaitez, intervenir comme médiateur pour rechercher une solution avec les services de JURIDICA.

Vous conserverez la faculté de saisir votre conseil à tout moment sous réserve de nous en aviser préalablement.

Les frais et honoraires de cette tierce personne seront pris en charge **dans la limite des plafonds TTC mentionnés au Tableau des garanties.**

XIV) FORMATION ET DUREE DE LA GARANTIE

a) Prise d'effet

Vos garanties prennent effet à compter de la date fixée au Certificat d'adhésion et, au plus tôt après paiement de la première cotisation.

b) Durée

Sauf stipulation expresse mentionnée, votre contrat est conclu pour une année et se renouvelle tacitement à l'échéance par période de même durée. L'échéance des adhésions au contrat N° 7525191704 est fixée au 1er avril.

c) Résiliation

Il peut être mis fin à votre adhésion au contrat moyennant un préavis adressé par vous ou par nous au moins deux mois avant à son échéance annuelle.

Votre contrat peut être, en outre résilié dans toutes les circonstances fixées ci-après :

Par vous ou par JURIDICA :

- en cas de changement dans votre profession lorsque ce changement permet d'invoquer le bénéfice de l'article L.113.16 du Code des Assurances.

Par vous :

- en cas de majoration de la cotisation dans les conditions visées au paragraphe « révision du tarif » ;

- au cas où JURIDICA résilie un autre de vos contrats après sinistre dans le cadre de l'article R.113.10 du Code des Assurances.

Par JURIDICA :

- en cas de non-paiement des cotisations (art. L.113.3 du Code des Assurances) ;

- en cas d'aggravation du risque (art. L.113.4 du Code des Assurances) ;

- en cas d'inexactitude ou d'omission dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (art. 113.9 du Code des Assurances) ;

- après sinistre (art. R.113.10 du Code des Assurances).

En outre, il peut être mis fin à votre adhésion au contrat N°7525191704 en cas de redressement ou de liquidation judiciaire vous concernant.

Le contrat peut être résilié dans un délai de trois mois soit par l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur, soit par JURIDICA (article L.113-16 du Code des Assurances).

En outre les garanties ne seront pas proposées en renouvellement si le contrat groupe venait à être dénoncé à l'initiative de JURIDICA ou sur celle de FONCIA GROUPE. Vous en serez avisé par ASSURIMO.

d) Formes de la résiliation

Lorsque vous avez la faculté de résilier le contrat, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire au siège social de JURIDICA ou au siège d'ASSURIMO mandataire désigné par nous à cet effet.

Lorsque JURIDICA résilie votre contrat, JURIDICA doit vous le notifier par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu.

XV) PRESCRIPTION

Votre contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des Assurances :

Article L114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

- 1- En cas de réticence, omission, déclaration fautive ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2- En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, **s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là**. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

Article L114-2 du Code des Assurances : « - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre*. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

Article L114-3 du Code des Assurances : « (...) les parties aux contrats d'assurance, même d'un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celles-ci. »

Les causes ordinaires d'interruption d'une prescription sont définies par les articles 2240 et suivants du Code Civil :

- toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure,

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,

- un acte d'exécution forcée.

L'événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans.

En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'extinction de l'instance.

XVI) PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - INFORMATIQUE ET LIBERTE

Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978, vous reconnaissez être informé par l'assureur en sa qualité de responsable de traitement que :

- les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu'en cas de fausses déclarations ou d'omissions, les conséquences à votre égard peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances).

- la finalité du traitement est la souscription, la gestion et l'exécution du contrat d'assurance mais que vos données pourront également être utilisées dans la mesure où elles seraient nécessaires à la gestion ou à l'exécution des autres contrats souscrits auprès de JURIDICA.

- les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités.

- JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu'à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l'autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.

- vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d'un traitement de lutte contre la fraude à l'assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre conformément à l'autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce

traitement peut conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

- en sa qualité d'assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d'assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l'autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014.

- vos données personnelles pourront également être utilisées par JURIDICA dans le cadre de traitements qu'il met en œuvre et dont l'objet est la recherche et le développement pour améliorer la qualité ou la pertinence de ses futurs produits d'assurance et offres de services.

- les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l'assureur établis dans des pays situés hors de l'Union Européenne.

Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site juridica.fr, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises.

En vous adressant à « JURIDICA – 1 Place Victorien Sardou 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez :

- demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles »,

- exercer votre droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur l'ensemble des données vous concernant.

XVII) AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION

Les activités de JURIDICA et d'Assurimo sont soumises à :

l'ACPR BANQUE DE FRANCE

61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09.

Site internet : www.acpr.banque-france.fr